# Legal Opinion: Analisis Klasifikasi Barang

# Crane Barge

Analisis ketepatan klasifikasi tarif berdasarkan KUM HS (PMK No. 26/2022), Explanatory Notes Harmonized System, dan karakteristik teknis barang — membandingkan **HS 8901.90.14** dan **HS 8905.90.90**.



Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.

DASAR HUKUM

# Kerangka Hukum yang Digunakan

Analisis ini mengacu pada empat landasan hukum utama yang membentuk hierarki klasifikasi barang dalam sistem Harmonized System, dikombinasikan dengan dokumen impor Crane Barge sebagai referensi teknis.

1

## PMK No. 26/2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) — landasan utama klasifikasi tarif di Indonesia.

2

## KUM HS

Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System — enam aturan hierarkis yang mengatur cara menentukan pos tarif yang tepat.

3

## EN HS (WCO)

Harmonized System Explanatory Notes dari World Customs Organization — panduan interpretasi resmi untuk setiap pos dalam HS.

4

## Dokumen Impor

Invoice, Packing List, Bill of Lading, Cargo Manifest, dan Inward Manifest — sumber data karakteristik teknis barang.

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.

IDENTIFIKASI BARANG

# Karakteristik Teknis Crane Barge "Majulah"

| | |
|---|---|
| **Nama Barang** | Crane Barge |
| **Jenis** | Crane Barge |
| **Gross Tonnage** | 1.127 GT |
| **SWL** | 200 Ton |
| **Tahun Pembuatan** | 1996 |
| **Dimensi** | ±45 m × 20 m × 3,5 m |
| **Cara Operasi** | On Tow TUG BOAT JAEWON |
| **Sistem Propulsi** | Tidak berlayar sendiri (Non Self Propelled) |

## Fakta Kunci

Seluruh dokumen pengangkutan secara konsisten menyebut barang sebagai **Crane Barge**, dan menjelaskan bahwa pengoperasiannya dilakukan dengan cara **ditarik** (On Tow With Jaewon).
Kemampuan berpindah lokasi hanya merupakan **fungsi penunjang** agar crane dapat diposisikan pada lokasi pekerjaan.

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.

FUNGSI EKONOMI

# Fungsi Utama vs. Fungsi Penunjang

Dalam klasifikasi Harmonized System, penentuan Pos tidak hanya memperhatikan bentuk fisik barang, tetapi juga **fungsi utama (principal function)**. Crane Barge mempunyai fungsi utama sebagai floating crane, heavy lifting platform, dan marine construction equipment — bukan sebagai kapal pengangkut.

## ✅ Fungsi Utama

**Melaksanakan pekerjaan pengangkatan (lifting operation)**

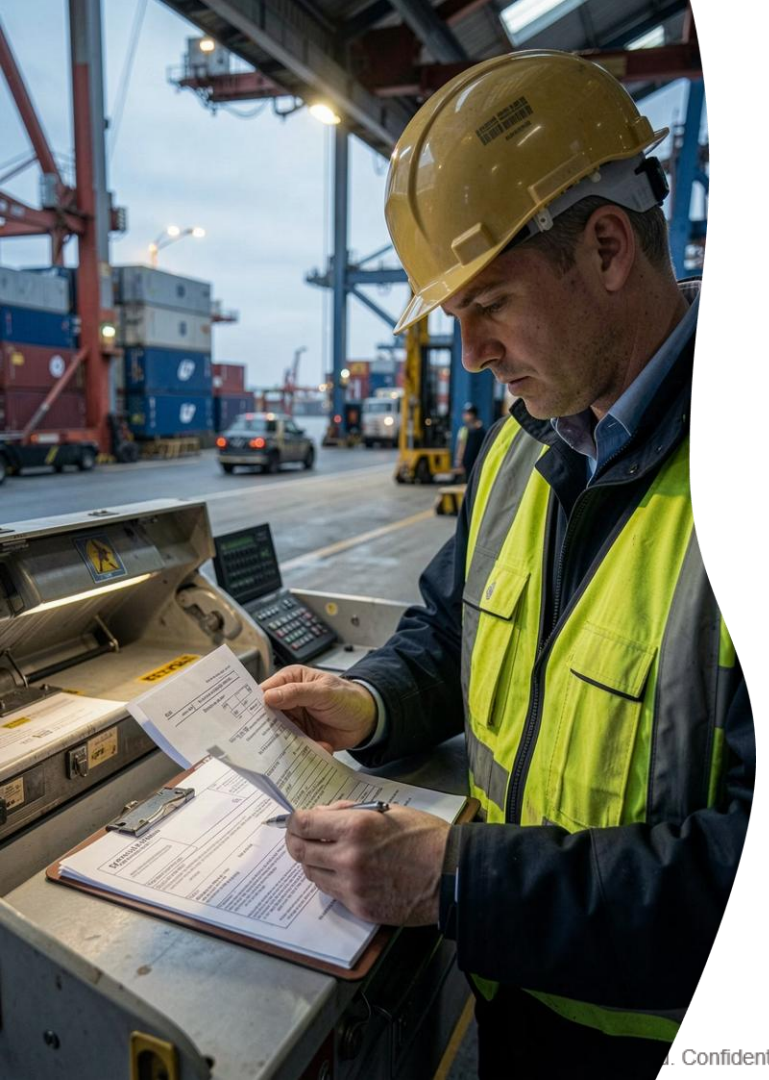
- Floating Crane
- Heavy Lifting Platform
- Marine Construction Equipment

## ❌ Bukan Fungsi Utama

**Melaksanakan pengangkutan barang (transportation)**

- Bukan kapal pengangkut barang
- Bukan kapal pengangkut penumpang
- Navigasi hanya fungsi tambahan

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.



KUM HS ANALYSIS

# Analisis KUM HS: Rule 1 & Rule 2

## Rule 1 — Bunyi Pos & Catatan

Klasifikasi ditentukan berdasarkan bunyi Pos, Section Notes, dan Chapter Notes. **Pos 89.01** mengatur kapal transportasi (cargo vessel, tanker, ferry), sedangkan **Pos 89.05** mengatur Floating Crane dan kapal yang kemampuan bernavigasinya hanya fungsi tambahan. Crane Barge "Majulah" lebih sesuai dengan **Pos 89.05** karena fungsi utamanya adalah lifting, bukan transportasi.

## Rule 2 — Barang Tidak Lengkap

Rule 2 mengatur barang yang belum lengkap, belum dirakit, atau merupakan campuran material. Crane Barge "Majulah" merupakan barang yang **lengkap, utuh, dan siap dioperasikan**. Oleh karena itu, **Rule 2 tidak relevan** terhadap klasifikasi barang ini.

. Confidential & Proprietary Information.

KUM HS ANALYSIS

# Analisis KUM HS: Rule 3(a), 3(b) & 3(c)

Apabila terdapat lebih dari satu Pos yang berpotensi digunakan, klasifikasi dilakukan berdasarkan Rule 3 secara berurutan.

### Rule 3(a) — Spesifisitas

Pos yang memberikan uraian paling spesifik harus diutamakan. **Pos 8905 (Floating Crane)** secara nyata memberikan uraian yang jauh lebih spesifik dibandingkan Pos 8901 (kapal pengangkut secara umum). → **Mendukung 8905.**

### Rule 3(b) — Essential Character

Karakter utama Crane Barge adalah **crane, lifting equipment, dan heavy lifting platform** — bukan karakter kapal pengangkut. → **Mendukung 8905.**

### Rule 3(c) — Urutan Terakhir

Rule 3(c) hanya digunakan apabila Rule 3(a) dan 3(b) tidak dapat menentukan Pos. Dalam hal ini, Rule 3(a) telah memberikan hasil yang jelas sehingga **Rule 3(c) tidak diperlukan.**

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.

KUM HS & EN HS

# Rule 4, 5, 6 & Explanatory Notes

## Rule 4, 5 & 6

- **Rule 4:** Tidak relevan — Pos 8905 telah secara eksplisit mengakomodasi Floating Crane.
- **Rule 5:** Tidak relevan — pokok sengketa bukan mengenai kemasan atau wadah.
- **Rule 6:** Digunakan setelah Pos 8905 dipastikan benar, untuk memilih subPos yang sesuai di bawah Pos 8905.

## Explanatory Notes HS

**EN Pos 89.01** mencakup kapal untuk transportasi orang maupun barang (cargo vessel, tanker, ferry).
**EN Pos 89.05** mencakup Floating Crane dan vessel yang kemampuan bernavigasinya hanya fungsi tambahan (*navigability is subsidiary to the main function*).
Crane Barge "Majulah" tidak berlayar mandiri, selalu ditarik, dan fungsi utamanya adalah **lifting operation** — memenuhi karakter Pos 89.05.

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.

ANALISIS KOMPARATIF

# Perbandingan HS 8901 vs HS 8905

Tabel berikut membandingkan parameter kunci antara kedua pos tarif dengan karakteristik aktual Crane Barge.

| Parameter | HS 8901 | HS 8905 | Crane Barge |
|---|---|---|---|
| Fungsi Utama | Transportasi | Floating Work | **Floating Work** |
| Cargo Carrier | Ya | Tidak | **Tidak** |
| Heavy Lifting | Tidak | Ya | **Ya** |
| Floating Crane | Tidak | Ya | **Ya** |
| Self Propelled | Umumnya Ya | Tidak menjadi syarat | **Tidak** |
| On Tow | Tidak lazim | Lazim | **Ya** |
| Principal Function | Transportasi | Lifting | **Lifting** |
| Kesesuaian EN | Rendah | Sangat Tinggi | **Sangat Tinggi** |

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.

KESIMPULAN

# Kesimpulan: HS 8905.90.90 adalah Klasifikasi yang Tepat

## 1 Rule 1 — Uraian Pos Lebih Tepat

Pos 89.05 memberikan uraian yang lebih tepat dibandingkan Pos 89.01 karena fungsi utama barang adalah **pekerjaan pengangkatan (lifting operation)**, bukan transportasi.

## 2 Rule 3(a) — Spesifisitas

**Floating Crane pada Pos 89.05** merupakan uraian yang jauh lebih spesifik dibandingkan kapal pengangkut pada Pos 89.01, sehingga wajib diutamakan.

## 3 Fakta Teknis — On Tow Operation

Pengoperasian **On Tow With TUG BOAT Jaewon** memperkuat bahwa kemampuan bernavigasi hanyalah fungsi tambahan terhadap fungsi utama sebagai alat angkat.

## 4 Dasar Hukum & Teknis Lebih Kuat

Secara metodologi klasifikasi berdasarkan KUM HS, Explanatory Notes, dan karakteristik barang, HS 8905.90.90 mempunyai dasar hukum dan dasar teknis yang lebih kuat dibandingkan HS 8901.90.14.

Klasifikasi Crane Barge pada **HS 8905.90.90** lebih konsisten dengan prinsip-prinsip klasifikasi dalam Harmonized System.

Copyright © 2026 PT Solusi Manufaktur Teknologi. All rights reserved. Confidential & Proprietary Information.